МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 06 дугаар сарын 04 № 2/26 Улаанбаатар хот

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД
Г.САЙХАНБАЯР ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 25.1.7, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус яамны харьяа Монгол цэргийн музейн алба хаагч, ажилтнуудын Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авах, тэдэнтэй ганцаарчлан ярилцлага хийх зэрэг аргачлалаар явуулав. Санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 22 албан хаагч, ажилтан хамрагдсан болно.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хяналт шалгалтын хүрээнд цугларсан баримтад дүн шинжилгээ хийхэд Монгол Цэргийн музейн захирал, хурандаа Д.Ганзориг нь “...чи надад таалагдаад байна. Яагаад ч юм би чамд хайртай, чамд юу хэрэгтэй байна. Би мөнгөтэй хүн...Би ганц л хэлдэг хүн шүү, чи намайг харж байгаарай” гэх зэргээр бэлгийн дарамт үзүүлж, зөвшөөрөөгүйн улмаас байнга ялгаварлан гадуурхаж, ажлаар дарамталсан гэх асуудлаар Бүртгэл, мэдээллийн санч-Музей судлаачаар ажиллаж байсан Э.Пагмадулам нь тус музейн ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан Ж.Алтангэрэлд 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр бичгээр гомдол гаргасан байна. Тус гомдлын дагуу музейн 22 албан хаагч, ажилтнуудаас “Та болон хамт ажилладаг хүн ямар нэгэн байдлаар ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөж байсан уу? эсвэл өртөж байсныг харсан бол хэний дарамтад өртөж байсныг доогуур нь зурна уу?” гэсэн асуулт бүхий санал асуулга авахад 6 хүн “захирал” гэж тэмдэглэснийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр Үйлдвэрчний хорооны дарга байсан гэх Ж.Одонтуяа, ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Туяа нар танилцаж, гарын үсэг зурж баталгаажуулжээ.

Захирал Д.Ганзориг нь дээрх асуудлаар “...би байгууллагын дарга хүн, ийм юм ярьж ёс зүйгүй хандлага гаргаагүй. Намайг гүтгэж байна” гэх тайлбарыг Комисст өгсөн боловч Э.Пагмадуламд бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх асуудлаас гадна эмэгтэй ажилтан Д.Баянжаргалд бэлгийн сэдэл бүхий үг, үйлдлээр дарамт үзүүлсэн талаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр LG маркын гар утсан дээр хийсэн 14 минут 38 секундын дууны бичлэгт дурдсан байна.

Тус музейд ажиллаж байсан Ж.Алтангэрэл өгсөн тайлбартаа “...захирал Д.Ганзориг эмэгтэй ажилтанд бэлгийн дарамт учруулсан гэх гомдол, ажилтнуудаас

152100056

авсан асуулгын дүнг Батлан хамгаалах яамны Хүний нөөц, хурандаа С.Долоонжин, мөн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа Ө.Эрдэнэ-Очир нарт амаар танилцуулахад "...ийм асуудалд ороцолдмооргүй байна. Дэмий асуудлаар битгий хөөцөлд..." гэж эргээд намайг буруутгах маягтай байсан" талаар дурджээ.

Дээрхээс үзэхэд музейн захирал Д.Ганзориг албан тушаалын байдлаа ашиглан эмэгтэй ажилтнуудад ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлж, тэдний халдашгүй байх, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Иймд цаашид ийм төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байх, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамтгүй орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах, холбогдох хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага тооцож байх;

2.Шинэчлэн найруулсан Төрийн албаны тухай хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Хөдөлмөрийн дотоод журмаа уг хуульд нийцүүлэн шинэчлэн баталж мөрдүүлэх шаардлагатай байна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх хэсэгт төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаанд хориглосон "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглаж, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах", мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт "хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй болон энэ хуульд заасан бусад тохиолдолд тухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг анх буюу давтан үйлдсэнийг нь харгалзан төрийн жинхэнэ албан хаагчид дараах сахилгын шийтгэлийн аль нэгийг ногдуулна" гэсэн заалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгах;

3.Монгол Цэргийн музейн захирлын 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/35 дугаар тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, энэ талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгаагүй байх тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.2 дахь хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт "хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах" талаарх хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх;

4.Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаарх сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөгүй, энэ чиглэлээр ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулаагүй байх тул Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11.4.2-т "бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж заасан хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах.

Дээрх Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ